

경고·통보

제 목 임직원 행동강령 등 위반

관 련 부 서 ○○○○처

구 분 일반업무

내 용

1. 사건개요

사건 당시 ○○○○처 ○○○급 ○○○은 급하게 ○○○○을 해야 해 ○○ 담당인 ○○○○처 ○○○급 △△△에게 ○○○○을 요청했다. 그러나 △△△은 특정요일에만 ○○○을 간다고 ○○○○을 거부하였고, 언쟁이 커지면서 두 사람은 회의실로 들어가게 되었다. 회의실에서 언쟁 중 ○○○이 ○○○의 목을 손으로 눌렀고, ○○○은 놀라 큰 소리로 외치자 부서원들이 말리며 상황은 종료되었다.

이에 ○○○○○○○장과 ○○○○처장은 관련자들을 면담하고 분리조치(재택 근무 등)를 하였고, 외부 노무사의 자문에 따라 직장 내 괴롭힘으로 보기 어렵다는 의견을 받고 감사실에 해당 내용을 전달하였다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. △△△의 경우

△△△은 ○○○과 ○○○○ ○○ 업무 관련으로 갈등이 발생하며 ○○○의 태도와 말투에 감정을 자제하지 못하고 욕설을 하며 물리적 폭력을 동반하였다.

모든 임직원은 「임직원 행동강령」 제27조(품위손상행위 금지)와 「인사규정」 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무)에 따라 직무 수행 시 예의를 갖추고 타인에 대한 존중을 바탕으로 품위를 유지해야 하나, 해당 상황은 단순한 언쟁을 넘어 물리적 폭력으로까지 이어져 주변 직원들에게 위협과 불안감을 야기하였다.

또한 △△△은 위 사건 이전에도 평소 업무 중에도 반말을 하거나 습관적인 욕설, 고압적인 언행, 비협조적인 태도를 반복해왔고, 이로 인해 부서 내에서 반복적인 갈등과 위축된 분위기를 조성하여 주변 직원들에게 불편을 주고 있는 정황이 확인되었다.

이번 사건의 발단인 ○○ ○○업무는 ○○○○처에서 담당하며 ○○○○ 기간을 안내하고 있는데, 이 중 ○○○○는 평균 1~2일 소요된다고 안내하였다. 따라서, 타 부서에서 급하게 ○○를 ○○○○는 경우 ○○○○처 담당자는 당일에 ○○○○에 가서 ○○을 ○○하여야 한다.

그러나, △△△은 본인 임의대로 매주 특정요일에만 가겠다고 주장하며 ○○○ 업무를 소홀히 하였고, 본인이 임의대로 정한 요일에만 ○○○함으로써 ○○○ 처리가 지연되거나, 타 부서 직원이 ○○○○처의 ○○을 포기하고 직접 ○○○○에 가서 ○○○한 사례도 확인할 수 있었다.

또한, ○○○을 매일 가지 않아 직원 간에 문제가 발생하였고 이에 대해 소속장이 △△△에게 매일 ○○○업무를 수행하도록 지시하였음에도, △△△이 내부 결재도 없이 개인적인 판단으로 ○○○ ○○○ 업무를 하지 않은 것은 명백한 「인사규정」 제28조(성실의 의무) 위반(업무태만)에 해당한다.

나. ○○○○의 경우

○○○이 ○○○에게 ○○○ ○○을 요청한 것은 업무분장 상 정당한 요청이었으나, 갈등 상황에서 보인 언행과 태도는 적정성을 결여한 것으로 판단된다. 일반적인 대화와 협의 상황에서 상대방에게 부적절한 자세로 보이거나 불쾌감과 무시당하는 인상을 줄 수 있어 「임직원 행동강령」 제27조(품위손상행위 금지) 및 「인사규정」 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무) 위반에 해당할 소지가 있다.

다. ○○○○처장의 경우

직장 내 괴롭힘 대응을 운영하는 부서는 「직장 내 괴롭힘 예방 및 처리지침」, 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 매뉴얼 및 가이드라인에 따라 재발 방지를 위한 사전적 대응 조치와 즉각적인 분리조치를 수행할 책임이 있다.

그런데 ○○○이 직장 내 괴롭힘 신고를 원하지 않아 분리조치 의무는 없었으나, ○○○○처장은 사건 확인 후 행위자들에게 주의를 주고 피해자 보호 및 가해자와의 공간적·심리적 분리를 위하여 ‘재택근무’라는 방식으로 분리조치를 이행하였다.

그러나 이전에도 유사한 충돌 사례가 있음에도 불구하고 체계적인 갈등 관리 또는 직무 재조정 등의 실질적인 후속 대응이 이루어지지 않은 것은 부서장의 관리·감독 소홀로 볼 수 있다.

관련자 등 조치 검토

① △△△은 「임직원 행동강령」 제27조(품위손상행위 금지)와 「인사규정」 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무)를 위반하여 공단 직원으로서 품위를 손상시켰고, 「임직원 행동강령」 제27조의2(건전한 조직풍토 저해 행위 금지)를 위반하여 직원들과 민

원인들에게 불편을 가해 업무 환경을 악화시켰으며, 업무를 태만하여 「인사규정」 제28조(성실의 의무)를 위반하였으므로 「임직원 행동강령」 제32조(징계) 및 「인사규정」 제63조(징계의 사유)에 따른 징계사유에 해당하나, ○○○에게 사과한 점, 관련된 직원들에게 사과와 유감의 뜻을 전한 점, 채용 당시 ○○○○업무로 채용되어 ○○업무가 처음이라 업무에 익숙하지 않은 점 등을 참작하여 「감사규정」 제37조제1항 관련 [별표1] 감사결과에 대한 조치기준에 따라 [경고] 조치합니다.

② ○○○은 「임직원 행동강령」 제27조(품위손상행위 금지)와 「인사규정」 제32조(친절공정 및 품위유지의 의무)를 위반하여 공단 직원으로서 품위유지 의무를 소홀히 하였다고 볼 수 있으나, 이러한 ○○○의 태도가 법령과 업무절차를 위반한 것은 아닌 점, 위 사건 이후 △△△에게 사과한 점, 또한 다수의 진술을 통해 ○○○이 평소 부서 직원과의 업무수행 태도가 원만하고 협조적이었던 점, ○○○을 비롯한 부서 직원들이 평소 △△△의 습관적이고 반복적인 욕설과 비협조적인 태도를 경험하면서 불안감과 상호 불신이 커지면서 결국 △△△에 대한 ○○○의 태도가 비호의적으로 이어진 점 등을 참작하여 별도 처분하지 않습니다.

③ ○○○○처장은 유사한 충돌 사례가 있음에도 불구하고 체계적인 갈등 관리 또는 직무 재조정 등의 실질적인 후속 대응이 이루어지지 않은 것으로 보여지나, 본 사건 현장 확인 후 행위자들에게 주의를 주고 분리조치한 점, △△△의 욕설과 비협조적인 태도가 이전 부서장 재임기간부터 습관적·반복적으로 발생해온 점, 현 부서장의 ○○○○처 재임기간이 얼마 되지 않은 점, △△△ 본인의 태도로 인해 부서 내 직무 조정이 현실적으로 쉽지 않았고, 부서장 부임 이후

정기전보가 없어 전보 조치도 불가능하였던 점 등을 참작하여 별도 처분하지 않습니다.

④ 인재개발처장은 △△△에 대하여 유사 사례 재발 방지를 위해 피해자(○○○)와 분리조치(전보)를 검토·시행하시기 바랍니다. **[통보]**